ORDENANZA Nº 8.107

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio para la Modernización de la Red de Alumbrado Público celebrado entre la **EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA (E.P.E.C),** representada por su Presidente, Ing. Claudio PUÉRTOLAS, por una parte, y por la otra la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA** representada por su Intendente Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO, celebrado con fecha treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro, que como Anexo I se adjunta a la presente.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. -

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

CONVENIO PARA LA MODERNIZACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA – MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA

El presente Convenio (en adelante, el CONVENIO) se celebra entre:

(I) **La EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA,** representada por el Ing. Claudio Puértolas, en su carácter de Presidente con domicilio a los fines del presente en calle Tablada 350 de la Ciudad de Córdoba (en adelante **EPEC** y/o la **EMPRESA**), quien suscribe el presente ad referéndum del Directorio de la EMPRESA;

(II) La **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA**, representada por su Intendente, Eduardo Luis Accastello, con domicilio a los fines del presente en Mendoza y Sobral de la Ciudad de Villa María (en adelante la MUNICIPALIDAD), quien suscribe el presente ad referéndum del Concejo Deliberante de la Ciudad,

CONSIDERANDO:

Que en consonancia con la Agenda de Desarrollo Sostenible y el Objetivo n° 7 de Desarrollo Sustentable aprobado por todos los Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas (en adelante, el ODS 7) que propone garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, la PROVINCIA ha dictado un marco normativo acorde a ello mediante las Leyes provinciales N° 10.281 de "Seguridad Eléctrica para la Provincia de Córdoba", N° 10.572 de "Uso Racional y Eficiente de la Energía" y N° 10.604 de "Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública".

Que, en particular por Ley Nº 10.572, declara de interés provincial el Uso Racional y Eficiente de la Energía, con el propósito de fomentar el desarrollo sustentable, protegiendo y mejorando la calidad de vida de la población y contribuyendo con el cuidado del medio ambiente.

Que dicha norma favorece toda realización de acciones que resulten en una disminución económicamente conveniente de la cantidad de energía necesaria para satisfacer los requerimientos energéticos de los servicios destinados a beneficio de la población, asegurando un igual o superior nivel de calidad de vida y una disminución de los impactos ambientales negativos. -

Que recientemente, la Ley 10.928, modifica la Ley 10.545, autorizando al ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS (en adelante, ERSeP) a permitir inversiones en eficiencia energética del sistema de uso público de la energía, que puedan afrontarse mediante los tributos que se perciben en las liquidaciones del servicio público de distribución, con porcentajes superiores a los porcentuales topes previstos en la

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

ING. CLAUDIO PUERTOLAS
PRESIDENTE
EPEC

normativa. En tal sentido, el pasado 27 de mayo de 2024 el Ente Regulador de los Servicios Públicos emitió autorización expresa de elevar hasta el 10% el tope de la percepción antes indicada, el que comenzará a regir a partir del 1 de junio de 2024 y por el término de 1 año.

Que bajo tal contexto, todo el plexo normativo provincial favorece toda realización de acciones que resulten en una disminución económicamente conveniente de la cantidad de energía necesaria para satisfacer los requerimientos energéticos de los servicios destinados a beneficio de la población, asegurando un igual o superior nivel de calidad de vida y una disminución de los impactos ambientales negativos.

Que, en conformidad con tal objetivo, la MUNICIPALIDAD, en ejercicio de su autonomía, tiene constitucionalmente asignada la atribución de gobernar y administrar los intereses locales en pos del bien común, y, en particular, debe atender todas aquellas cuestiones relacionadas, en el ámbito de su competencia territorial, a la protección del medio ambiente.

Que, en ese contexto, tanto la Constitución Provincial como la Carta Orgánica Municipal (Ley 8102) promueven la concertación y la participación en la administración, gestión y ejecución de obras y provisiones para el logro de una mayor eficiencia en la prestación de los servicios que a cada una corresponden.

Que en tal ámbito, EPEC, reviste un rol fundamental, toda vez que tiene por misión satisfacer el interés general de la población en materia energética y, en ese orden, la coordinación de acciones con los Municipios en materia de planeamiento energético, resulta estratégica y conveniente para promover y desarrollar los objetivos de la normativa vigente mediante la utilización de tecnologías más amigables con el medio ambiente y más eficientes en cuanto a consumo, a través de programas de diseño, implementación y ejecución de planes de normalización y modernización de la red de alumbrado público.

Que, en la instancia, las Partes han decidido avanzar para la coordinación y cooperación mutua en orden a la provisión de las luminarias destinadas al aprovechamiento público de la MUNICIPALIDAD, todo en orden a cumplimentar los objetos precedentemente citados, con la finalidad de propender a un uso más racional y eficiente de la energía eléctrica.

Así, en función de lo expuesto, la MUNCIPALIDAD y EPEC (en adelante, la/s Parte/s) convienen en celebrar el presente CONVENIO, mientras se encuentre vigente la autorización del Ente Regulador de los Servicios Públicos y/o ninguna de las partes rescinda el presente, a través de notificación fehaciente cursada a tales efectos, el que se regirá por los siguientes términos y cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA:

1.1 La MUNICIPALIDAD y EPEC acuerdan el suministro módulos de luminarias LED de 100 y 180 kW (en adelante, las LUMINARIAS) a los valores que se indican a continuación:

TIPO DE LUMINARIA	100 kW US$	180 kW US$
Precio unitario	219	284

Los valores arriba mencionados se encuentran expresados en dólares estadounidenses.

Las cantidades máximas de LUMINARIAS a proveer por EPEC anualmente es de hasta dos mil quinientas (2.500), y así sucesivamente ello sujeto a que EPEC disponga de stock suficiente para abastecer las solicitudes de la MUNICIPALIDAD y que su pago se afronte mediante los mecanismos previstos en la cláusula SEGUNDA de este CONVENIO. Las LUMINARIAS deberán ser entregados por la EMPRESA a la MUNICIPALIDAD. Las cantidades indicadas precedentemente incluyen las cuarenta (40) LUMINARIAS ya recibidos por la MUNICIPALIDAD según convenio de fecha 7 de febrero de 2024, las cuales serán canceladas por la MUNICIPALIDAD, en los términos del presente CONVENIO.

1.1.1 La MUNICIPALIDAD declara que ha sido debidamente informada por EPEC de las características técnicas de las LUMINARIAS, sus especificaciones y funcionalidades, habiendo determinado las cantidades detalladas en el apartado 1.1. de conformidad a sus necesidades operativas y al estado de su red de alumbrado público.

1.2 La entrega y recepción de las LUMINARIAS que en adelante se provean, será realizada por EPEC en el establecimiento sito en General Manuel Savio 5570 de esta Ciudad de Córdoba, debiendo la MUNICIPALIDAD concurrir a retirarlas y otorgar el recibo pertinente, en el plazo de cinco días de ratificado este CONVENIO.

1.3 La instalación, operación y mantenimiento de las LUMINARIAS en la red de alumbrado público municipal, será ejecutada y afrontada exclusiva e íntegramente por la MUNICIPALIDAD con sus propios recursos, de conformidad a lo dispuesto en la Cláusula Segunda.

1.4 Sin perjuicio del plazo de entrega antes fijado, el suministro de las LUMINARIAS se hará efectivo una vez cumplimentada la contratación de la póliza de caución a la que hace referencia la Cláusula Segunda.

CLAUSULA SEGUNDA:

2.1 La MUNICIPALIDAD se obliga a abonar mensualmente a EPEC, el monto equivalente a las LUMINARIAS por ella recibidas (considerando el tipo de cambio

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

ING. CLAUDIO PUERTOLAS
PRESIDENTE
EPEC

vendedor publicado por el Banco de la Nación Argentina correspondiente al día anterior a la compensación del periodo inmediato anterior). Asimismo, la MUNICIPALIDAD presta su conformidad irrevocable para que EPEC retenga, compense y aplique cualquier excedente en las sumas que mensualmente recaude y/o adeude a la MUNICIPALIDAD, luego de cancelados los servicios de suministro de energía eléctrica, ello en su calidad de agente de recaudación y/o contribuyente de cualquier tributo municipal, debiendo la MUNICIPALIDAD abonar el saldo impago que no fuera satisfecho mediante dicho mecanismo. El saldo impago deberá ser informado por EPEC a la MUNICIPALIDAD, el que deberá ser abonado en el término de cinco días. La comunicación se realizará vía correo electrónico, que las PARTES oportunamente se informaran recíprocamente. En caso que la compensación fuera insuficiente para cancelar las obligaciones adeudadas en virtud de este CONVENIO, la MUNICIPALIDAD presta consentimiento para que se realice el débito pertinente de la cuenta corriente de su titularidad N°304 0000915706, CBU0200304501000000915765 del Banco de la Provincia de Córdoba.

2.1.1 La falta de pago, demora, pago parcial y/o incumplimiento de las mencionadas acreencias, hará incurrir a la MUNICIPALIDAD en la situación jurídica de mora automática, sin necesidad de interpelación previa, quedando EPEC facultada a declarar la caducidad de todos los plazos y a exigir la totalidad de los montos adeudados, incluidoslos intereses, como si fueran de plazo vencido. En todo supuesto de mora, los intereses moratorios aplicables se acumularán a los de financiación y serán equivalentes a la tasa pasiva del BCRA con más el 2% mensual o aquel aplicable por EPEC, según laResolución vigente que lo determine, de conformidad al Reglamento de Comercializaciónde Energía Eléctrica.

2.2. Asimismo, en caso de no existir fondos disponibles en cuenta para la compensación, retención y/o para el débito y/o si estos no resultaran suficientes para cancelar las obligaciones derivadas por las LUMINARIAS objeto de este CONVENIO, la MUNICIPALIDAD presta su consentimiento irrevocable para que los importes exigibles debidos a EPEC le sean descontados y debitados de los fondos que le correspondan a la MUNICIPALIDAD en virtud del Régimen de Coparticipación de Impuestos establecido por Ley N° 8663 y sus modificatorias o el régimen que lo sustituya (en adelante, el RÉGIMEN). A este efecto, la MUNICIPALIDAD presta conformidad para que, previo cumplimiento de la intimación prevista en el apartado 2.2.1, EPEC requiera a la Contaduría General de la Provincia -dependiente del Ministerio de Finanzas-, la retención y transferencias a EPEC de los fondos del RÉGIMEN hasta cubrir la totalidad de la deuda impaga por la MUNICIPALIDAD en virtud de los importes adeudados derivados de este CONVENIO, , sirviendo el presente como mandato irrevocable a tal efecto, debiendo los fondos del REGIMEN imputarse a la cancelación de lo adeudado.

2.2.1 Para la aplicación del mecanismo de pago previsto en el punto 2.2, EPEC deberá previa y fehacientemente intimar a la MUNICIPALIDAD a fin de que regularice su situación de mora y/o falta de pago en el plazo de cinco (5) días, los que una vez vencidos, sin que la MUNICIPALIDAD hubiera subsanado su situación, habilitarán a EPEC a solicitar el débito de los fondos de la MUNICIPALIDAD provenientes del RÉGIMEN,

los que deberán ser directamente girados por el Ministerio de Finanzas a EPEC.

2.3 La MUNICIPALIDAD se obliga a garantizar el cumplimiento del presente CONVENIO mediante la contratación de una Póliza de Caución a favor de EPEC por los montos previstos de luminarias a adquirir, la que deberá ser acreditada con anterioridad al retiro de las LUMINARIAS.

2.4 Si por cualquier motivo y/o causa, no se materializará el mecanismo de pago previsto en el apartado 2.2 y sus sub apartados y/o la MUNICIPALIDAD omitiera cancelar las deudas pendientes y exigibles frente a la EMPRESA, EPEC procederá a ejecutar la garantía prevista en el punto 2.3 y la EMPRESA podrá proceder a la suspensión del suministro de las LUMINARIAS pendientes de entrega.

CLAUSULA TERCERA:

A los fines de este CONVENIO, la MUNICIPALIDAD se obliga a realizar a su exclusivo cargo y costo, las siguientes actividades:

a) Acondicionar y relevar los postes de alumbrado público municipal a las necesidades técnicas requeridas para las LUMINARIAS.

b) Llevar a cabo la colocación e instalación de las LUMINARIAS, quedando EPEC exenta de toda responsabilidad al respecto.

c) Realizar la operación y mantenimiento adecuado de la LUMINARIA.

d) Recibir las LUMINARIAS que se le provean, precia verificación y en el estado en que se encuentren, debiendo requerir cualquier recambio y/o reclamo al proveedor importador de las mismas.

CLAUSULA CUARTA

LA MUNICIPALIDAD deberá mantener indemne a la EPEC de todo riesgo y responsabilidad con motivo u ocasión de las tareas que desarrolle a su cargo y consecuencias. En el caso que, por incumplimiento de la presente cláusula, la EPEC deba abonar algún monto de condena judicial o administrativo, la MUNICIPALIDAD garantizará el recupero de dichos montos a la EPEC en un plazo de 30 días bajo apercibimiento, entre otros, de iniciar los trámites de repetición de costas.

LA MUNICIPALIDAD, se compromete a indemnizar y mantener indemne a EPEC y/o cada uno de sus funcionarios, directores, apoderados, empleados y/o sus personas controlantes y/o controladas y/o sujetos a control común y/o vinculadas y/o afiliadas, y/o subsidiarias (indistintamente, la "Persona Indemnizable") por cualquier pérdida y/o reclamo que éstos puedan sufrir o deban afrontar como consecuencia y/o con motivo de su actuación bajo el presente CONVENIO, salvo dolo o culpa grave de la Persona Indemnizable calificada como tal por una sentencia judicial definitiva y firme dictada por un tribunal competente.

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

ING. CLAUDIO PUERTOLAS
PRESIDENTE
EPEC

CLAUSULA QUINTA.

EPEC emitirá una factura a la MUNICIPALIDAD por las luminarias efectivamente entregadas. Tras la cancelación de las LUMINARIAS ya recibidas, y ante el supuesto de que EPEC no cuente en stock con la cantidad de LUMINARIAS que la MUNICIPALIDAD le requiera, la primera se obliga a librar orden de pago a favor de la MUNICIPALIDAD porel monto excedente de los tributos recaudados por EPEC, luego de canceladas las liquidaciones del servicio de suministro de energía eléctrica, correspondiente a cada liquidación mensual de la recaudación. A tales efectos, se deberá efectuar una transferencia a la Cuenta Corriente N°3040000915706, CBU N° 0200304501000000915765, radicada en el Banco de la Provincia de Córdoba de titularidad de la MUNICIPALIDAD, o la que ésta en el futuro indique e informe fehacientemente.

Las partes pactan expresamente, que ante en el primer acaecimiento del supuesto previsto en la presente cláusula, el pago se hará efectivo luego de concluido el proceso administrativo de EPEC y la MUNICIPALIDAD. En virtud de lo expuesto, la MUNICIPALIDAD renuncia a efectuar cualquier tipo de reclamo por los intereses respectivos por la suma debida por EPEC, desde la celebración del presente y hasta el efectivo pago. A su vez, EPEC renuncia, por idéntico período, a cobrar cualquier tipo de interés, por los consumos eléctricos de la MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA SEXTA

Las partes pactan expresamente que, en la operatoria de la compensación descripta en el presente convenio, renuncian al cobro de cualquier tipo de interés en lo que respecta a consumo de energía eléctrica de alumbrado público y de sus instalaciones, y de la tasa que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, respectivamente.

CLAUSULA SEPTIMA.

Ante cualquier tipo de discrepancia que se suscite por la aplicación o interpretación del presente CONVENIO, las Partes se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Córdoba, constituyendo a todos los efectos legales y procesales que hubiere lugar domicilios especiales en: EPEC en calle Tablada N° 350, P.B., Mesa de Entradas, Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba y LA MUNICIPALIDAD en calle Mendoza y A. Sobral de la Ciudad de Villa María ambos de esta Provincia de Córdoba. Cualquier notificación que deba realizarse entre las partes, deberá ser efectuada en forma fehaciente y ser dirigida a los domicilios precedentemente constituidos, los que se reputarán subsistentes mientras no se comunique, formalmente, su cambio.

En prueba de conformidad con las cláusulas que anteceden, las partes previa lectura y ratificación de las mismas, firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Córdoba a los treinta y un días del mes de mayo de 2024.-

ING. CLAUDIO PUERTOLAS
PRESIDENTE
EPEC

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8107/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 19.08.2024 13:05:32
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 19.08.2024 13:12:45
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 20.08.2024 09:26:53
Email: juanpabloinglese@gmail.com